

1503296-88.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... do réu noticiando a prática de tráfico.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito. Estava vendendo desde agosto.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o auto de constatação preliminar (fl. 14) como o definitivo (fls. 108/112) concluem que o entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503296-88.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503296-88.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238051/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 19981489 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4921/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2238051 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAITO FERNANDO MILANEZ DE CHICO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

CAITO FERNANDO MILANEZ DE CHICO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c artigo 61, II, "j" do Código Penal porque, no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 08h30min, na Rua Antônio Peres Fernandes, n.º 54, Jardim Estádio, Jaú-SP, teria guardado 54,97 gramas da droga conhecida como maconha, para fins de tráfico.

Notificado (fl. 184), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 163/165.

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 167/169) e o réu foi citado (fl. 184).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, teceu ponderações acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 03/06), boletim de ocorrência de fls. 10/12, do auto de exibição e apreensão de fl. 13, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 14, fotografia de fl. 35, Informação nº 329/2021 (fls. 37/39 e 40/42), laudo em objeto (fl. 113/117), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 108/112), Informação nº 380/2021 (fls. 119/124), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Civil Evandro afirmou que receberam informações de tráfico pelo réu. Identificaram o endereço do réu e passaram a monitorá-lo. Em cumprimento de mandado de busca, encontraram um pote de vidro contendo uma porção bruta de maconha. Na extração de dados, chegaram em um outro traficante, que fornecia drogas ao ora réu. Na oportunidade, o réu falou que a droga era destinada ao uso.

Na mesma senda foram os dizeres do Policial Civil Balduin. Ressaltou que encontrou mensagens no telefone do réu noticiando a prática de tráfico.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito. Estava vendendo desde agosto. Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o auto de constatação preliminar (fl. 14) como o definitivo (fls. 108/112) concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde à substância THC (Tetrahidrocannabinol), mais conhecida como maconha (fl. 111).

A quantidade em que o entorpecente foi encontrado é indício de tráfico. Ademais, foi apreendida uma tesoura que, devidamente periciada, foi detectada a presença de maconha (fl. 114). Além disso, as investigações da DISE culminaram na Informação nº 329/2021 (fls. 37/39 e 40/42). É possível inferir que o acusado já era investigado há tempos por tráfico e que os diálogos do celular, com datas recentes, apontam para a traficância. Em especial, à fl. 40, podem ser observadas diversas conversas que utilizam a terminologia “verde”, referindo-se a um produto, no caso, a droga “maconha”. Ainda, os entorpecentes são negociados e precificados pelo réu, conforme conversas de fl. 41, além de mencionar a ausência de balança, outro objeto comumente utilizado na traficância.

No mesmo sentido, a Investigação nº 380/2021 (fls. 119/124) aponta para diversas transações envolvendo entorpecentes em grande quantidade. À fl. 123, o réu ainda organiza uma troca de drogas e as corridas para o seu transporte.

Por todo o exposto, há provas concretas de que o réu praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “guardar” para fins de comércio.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Conforme entendimento da jurisprudência: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação” (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (Julgados do Tacrim 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom

senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se, ainda, que o depoimento dos Policiais Militares foi coerente com o prestado na fase extrajudicial (fl. 07/08) em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Além disso, apenas foi possível a identificação do réu e apreensão da droga em função das investigações realizadas pelos policiais.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Ao conjunto probatório dos autos, soma-se a confissão do acusado. Confrontada com outras provas do processo, nos termos do artigo 197, do Código de Processo Penal, trata-se de prova contundente, sem indícios de falsa incriminação. O réu apresentou relato semelhante ao das testemunhas, confirmando a procedência da ação. Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase verifico a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d"), porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em virtude do teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes, considerando o Decreto nº 65.856/2021 que estendeu o estado de calamidade pública apenas até o dia 31 de julho de 2021.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração inequívoca de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado CAITO FERNANDO MILANEZ DE CHICO, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal). Nesse sentido: Superior Tribunal de Justiça, HC 297.853, Proc. 2014/0156512-6, SP, Sexta Turma, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 30/10/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 123.622, SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 09/10/2014, DJE 13/10/2014.

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens apreendidos à fl. 13, porque os objetos foram encontrados em situação que se presumia decorrer de obtenção ou utilizados como instrumentos da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA